

1512507-61.2018.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PATRICIA DE ASSIS FERREIRA BRAGUINI

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERREIRA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRICIA DE ASSIS FERREIRA BRAGUINI

Vistos.

Trata-se de crime expresso no art. 28 da Lei 11.343/06, ocorrido em 25/07/2018, cuja prescrição se dá em dois anos, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

1512507-61.2018.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512507-61.2018.8.26.0268

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS FERREIRA MARTINS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRICIA DE ASSIS FERREIRA BRAGUINI

Vistos.

Trata-se de crime expresso no art. 28 da Lei 11.343/06, ocorrido em 25/07/2018, cuja prescrição se dá em dois anos, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, exaurindo-se a condição subjetiva de punibilidade. Observe-se que, do marco da contagem da data do fato até a presente data não houve o recebimento ou mesmo oferecimento da denúncia.

Ademais, é importante constar que não há nos autos qualquer impedimento de interrupção e/ou impedimento da aludida prescrição, constantes nos arts. 116 e 117, do Código Penal.

Não há, também, incidência de prescrição modificadora (menoridade ou maioridade senil), previstas no art. 115, Código Penal.

Assim, em razão da prescrição, observando-se a pena máxima em abstrato, JULGO EXTINTA a punibilidade do autor do fato, LUCAS FERREIRA MARTINS, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Oficie-se autorizando a incineração do entorpecente apreendido.

Comunique-se ao IIRGD.

Ciência ao Ministério Público.

P.I.C.

Sentença registrada eletronicamente e, transitada em julgado nesta data, face a evidente ausência de interesse recursal por qualquer das partes, quanto a esta decisão.

Oportunamente, baixe-se a parte e arquivem-se os autos, adotadas as cautelas de praxe.

Itapecerica da Serra, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA